



P U T U S A N
Nomor 664/Pid.B/2025/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni bin Mudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/17 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikalancing RT.016/003 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Taty Wahyuni Oesman, SH., Abdul Baari Al Muthi, SH., Harun Rosyid, SH., Awadh Ayasyi, SH., semuanya Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Amalbi berkantor di GDC (Grand Depok City) Jalan Boulevard Anggrek Raya Cluster New Anggrek 3 Blok A Nomor 9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4608/YBH AMALBI/DPK/XI/2025 tanggal 13 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 664/Pid.B/2025/PN.Cbi tanggal 6 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2025/PN.Cbi tanggal 6 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin MUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI Bin MUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Advokat Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENI BIN MUDIN (ALM), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikalancing, RT. 016, RW. 003, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari Saudara JAMAL Bin ARSAP bahwa besok Saudara JAMAL Bin ARSAP akan menjual barang bekas berupa besi ke Terdakwa.
- Bahwa esoknya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, ada 4 (empat) orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa, yaitu Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang Terdakwa tidak kenal, menggunakan 1 (satu) kendaraan mobil *pick up* warna hitam. Kemudian Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya menurunkan barang bekas berupa 2 (dua) buah besi hollow, 7 (tujuh) buah plat besi, dan 3 (tiga) buah pagar besi milik PT. Parung Hijau Perkasa yang sebelumnya telah Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya ambil dari dalam Area PT. Parung Hijau Perkasa tanpa seizin dari PT. Parung Hijau Perkasa. Lalu Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tersebut menjual seluruh barang bekas berupa 2 (dua) buah besi hollow, 7 (tujuh) buah plat besi, dan 3 (tiga) buah pagar besi milik PT. Parung Hijau Perkasa tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membeli barang-barang bekas tersebut dengan harga sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Kemudian Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali barang-barang bekas berupa 2 (dua) buah besi hollow, 7 (tujuh) buah plat besi, dan 3 (tiga) buah pagar besi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2025/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Parung Hijau Perkasa tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan senilai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara JAMAL Bin ARSAP melalui facebook sejak April 2025. Kemudian Saudara JAMAL Bin ARSAP mengenalkan Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kedua orang lainnya tersebut kepada Terdakwa sejak pertama kali Saudara JAMAL Bin ARSAP menjual barang bekas kepada Terdakwa sekitar bulan April 2025. Sejak sekira April 2025 hingga Kamis, 26 Juni 2025, Terdakwa telah membeli barang bekas yang Saksi NURDIN Alias DEBLENG Bin ARSIDI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara JAMAL Bin ARSAP, dan kedua orang lainnya jual kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pertama 115 (seratus lima belas) buah drigen berbagai ukuran, kedua 9 (sembilan) drum warna biru ukuran 200 liter, ketiga 5 (lima) buah kempu tandon air ukuran 2000 liter, keempat potongan besi, 3 (tiga) buah dinamo mesin penggerak ukuran kecil, dan 1 (satu) buah dinamo mesin penggerak ukuran besar, kelima 8 (delapan) buah baja ringan bentuk segitiga dengan panjang 6 meter, dan keenam pada hari Kamis, 26 Juni 2025, yaitu 2 (dua) buah besi hollow, 7 (tujuh) buah plat besi, dan 3 (tiga) buah pagar besi milik PT. Parung Hijau Perkasa. Adapun 6 kali pembelian barang-barang bekas tersebut terdiri dari barang-barang bekas yang berbeda-beda bentuk, ukuran, dan macamnya serta tidak jelas asal-usulnya, sehingga Terdakwa membeli dan menarik keuntungan dari sesuatu benda berupa barang-barang bekas yang sudah sepatutnya Terdakwa menduga barang-barang tersebut berasal dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Advokat Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nana Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karyawan PT. Parung Hijau Perkasa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 02:00 wib dinihari menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan dalam area bangunan ternyata besi batangan, plat besi dan aluminium, pagar besi dan mesin produksi sudah tidak ada pada tempatnya;
 - Bahwa saksi menyatakan barang yang hilang dalam kondisi terpasang di bangunan bekas produksi pakan ikan dan ayam berlokasi di Kampung Pabuaran RT.003/009 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.
2. Rahman Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi karyawan PT. Parung Hijau Perkasa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 02:00 wib dinihari menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan dalam area bangunan ternyata besi batangan, plat besi dan aluminium, pagar besi dan mesin produksi sudah tidak ada pada tempatnya;
 - Bahwa saksi menyatakan barang yang hilang dalam kondisi terpasang di bangunan bekas produksi pakan ikan dan ayam berlokasi di Kampung Pabuaran RT.003/009 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
3. Basiran bin Padi Karsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi karyawan PT. Parung Hijau Perkasa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 02:00 wib dinihari menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menyatakan saat dalam perjalanan menuju Wonosobo menerima pesan singkat dari isteri bernama Itoh yang tinggal di area pabrik PT. Parung Hijau Perkasa dari bekas bangunan pabrik pakan ikan dan ayam mendengar suara bongkaran dan orang yang tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung memberitahukan rekan kerja dan pimpinan kemudian ditindaklanjuti ternyata benar ada benda milik perusahaan hilang dicuri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 07:00 wib di Kampung Cikalancing RT.016/003 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor membeli barang berupa 2 (dua) batang besi hollow, 7 (tujuh) lembar plat besi dan 3 (tiga) buah pagar besi dari Nurdin alias Debleng dan benda tersebut sudah dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui benda yang dibelinya adalah hasil kejahatan dan dibeli dengan total seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah pernah membeli barang bekas dari Nurdin alias Debleng sehingga tidak menduga benda yang dibelinya hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 07:00 wib di Kampung Cikalancing RT.016/003 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor membeli barang berupa 2 (dua) batang besi hollow, 7 (tujuh) lembar plat besi dan 3 (tiga) buah pagar besi dari Nurdin alias Debleng dan benda tersebut sudah dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa benda Terdakwa beli dari Nurdin alias Debleng adalah hasil kejahatan namun menyatakan tidak mengetahuinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP. Dalam konteks keberlakuan undang-undang, berdasarkan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas diri maka proses peradilan atas diri Terdakwa menggunakan ketentuan terbaru yaitu Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena ancaman pidana dari kedua pasal tersebut adalah sama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga benda tersebut diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan seseorang bernama Deni bin Mudin (alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, Menawarkan, Menyewa, Menukarkan, Menerima Jaminan Atau Gadaai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Patut Diduga Benda Tersebut Diperoleh Dari Tindak Pidana

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu diantara unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur yang akan dipertimbangkan adalah membeli benda yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa saksi Nana Suryana pada pokoknya menerangkan adalah karyawan PT. Parung Hijau Perkasa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 02:00 wib dinihari menjadi korban tindak pidana pencurian. Saksi menyatakan melakukan pengecekan dalam area bangunan ternyata besi batangan, plat besi dan aluminium, pagar besi dan mesin produksi sudah tidak ada pada tempatnya hilang padahal semua benda tersebut dalam kondisi terpasang di bangunan bekas produksi pakan ikan dan ayam berlokasi di Kampung Pabuaran RT.003/009 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Rahman Abdurrahman dan saksi Basiran bin Padi Karsa;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas satu sama lain bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya mengakui membeli barang berupa 2 (dua) batang besi hollow, 7 (tujuh) lembar plat besi dan 3 (tiga) buah pagar besi dari Nurdin alias Debleng namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui benda yang dibelinya tersebut hasil kejahatan dengan alasan sudah pernah membeli barang bekas dari Nurdin alias Debleng. Atas penyangkalan ini Majelis Hakim berpendapat penyangkalan tersebut hanya untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana karena selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil penyangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar membeli barang tidak dilengkapi dokumen;
- Terdakwa tidak teliti mengenai asal usul barang yang dibelinya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni bin Mudin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, SH., MH., dan Ratmini SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2026 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Julita Warouw, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jessica Sianturi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Dhian Febriandari, SH., MH.,
SH.,

Ttd.//

Ratmini, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Julita Warouw, SH.,